

強盗の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、金品窃取の目的で乙方内を物色中、金品を手にする前に乙に見付き、逮捕を免れるため、乙に暴行を加えてその反抗を抑圧し、逃走した。甲には事後強盗未遂罪が成立する。
2. 甲は、金品窃取の目的で乙方の金庫の扉を開けていたところを乙に見付き、自分が犯人であることを警察に告げられることを防ぐため、乙を殺害し、そのまま逃走した。甲には強盗殺人未遂罪が成立する。
3. 甲は、路上で乙とけんかになり、乙の胸をナイフで刺して殺害したが、そのすぐ後、乙が身に付けていた腕時計に気付く、自分のものにしようと考え、これを持ち去った。甲には強盗殺人既遂罪が成立する。
4. 甲が、金品を奪う目的で、乙に暴行を加えてその反抗を抑圧したところ、乙は、持っていたバッグをその場に放置して逃走したことから、甲は、そのバッグを持ち去った。甲に強盗既遂罪は成立しない。
5. 甲は、深夜、事務所で窃盗をしようと考え、窃盗の際に誰かに発見されたら包丁で脅して逃げるため、これを携帯しながら盗みに入ることができそうな事務所を探して街をはいかにしていたが、悔悟の念を生じたため、盗みに入ることを断念した。甲に強盗予備罪の中止犯は成立しない。

No292

H26-14

強盗罪

正解

1、5 (順不同)

正答率

87%

1 正しい

甲は、金品窃取の目的で乙方内を物色しているため、窃盗罪(235条)の実行の着手が認められる。しかし、金品を手にする前に乙に見つかっているため、窃盗罪は未遂にとどまる(243条)。その後、甲は逮捕を免れるため、乙に暴行を加えてその反抗を抑圧しているところ、財物を取り返されることを防ぐ目的以外の場合には、事後強盗罪(238条)の「窃盗」には未遂犯も含まれるから、事後強盗罪が成立する。そして、事後強盗において、財物奪取について未遂の場合には、事後強盗罪は未遂となる。よって、甲は金品を取得しておらず、事後強盗未遂罪が成立する。

2 誤っている

甲は、金品窃取の目的で乙方の金庫の扉を開けているため、窃盗罪(235条)の実行の着手が認められる。その後、甲は、自分が犯人であることを警察に告げられることを防ぐという、逮捕を免れる目的で、乙を殺害するという暴行を行っているため、事後強盗罪(238条)が成立する。そして、甲は事後強盗の手段である暴行により、乙を殺害しているため、強盗殺人罪(240条後段)が成立する。強盗殺人罪の第1次的な法益は生命・身体であるから、強盗殺人罪の未遂は殺人の点について未遂の場合をいう。そのため、甲には強盗殺人既遂罪が成立する。

3 誤っている

強盗殺人罪(240条)が成立するには、「強盗」が人を殺害しなければならず、強盗罪(236条1項)が成立するには、暴行又は脅迫が財物奪取の手段としてなされたことが必要である。しかし、甲は乙を殺害した後に腕時計に気づき、自分のものにしてしようとしているため、甲の殺害という暴行は財物奪取の手段としてなされたものではない。そのため、甲には強盗殺人既遂罪は成立せず、殺人罪(199条)と窃盗罪(235条)が成立するにすぎない。

4 誤っている

甲は、金品を奪う目的で、乙に暴行を加えてその反抗を抑圧しているため、強盗罪(236条1項)の実行の着手が認められる。強盗罪が成立するためには、暴行・脅迫により、被害者の反抗を抑圧して財物を奪取すること、すなわち強取が必要であるが、被害者の処分行為は必要ではない。乙はバッグを放置して逃走し甲がそのバッグを持ち去っており、乙は処分行為を行っていないが、甲はバッグを強取しているため、強盗既遂罪が成立する。

5 正しい

判例は「刑法237条にいう『強盗ノ目的』〔注：現『強盗の罪を犯す目的』〕には、238条に規定する準強盗を目的とする場合を含む」として、事後強盗予備罪を認めている(最決昭54.11.19、百選Ⅱ〔第7版〕43事件)。判例に賛成する学説は、理由として、238条が事後強盗を強盗罪として論ずると規定していることから、予備の点についても強盗罪と等しく取り扱う趣旨と解すべきであるという点を挙げている。しかし、判例は、「予備罪には中止未遂の観念を容れる余地のないものであるから、被告人の所為は中止未遂であるとの主張も亦採ることを得ない」として、強盗予備罪について中止犯規定の準用を否定している(最大判昭29.1.20、百選Ⅰ72事件)。判例に賛成する学説は、理由として、形式的に準備行為が行われれば予備罪は完成しており、予備行為を中止することは考えられないということを挙げている。よって、甲は、事後強盗の目的で包丁を携帯しながら街を徘徊しており、予備行為を行っているため、事後強盗予備罪(237条)が成立し、中止犯は成立しない。